

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2541/2538

บริษัทสินเพิ่มพูนลิสซิ่ง จำกัด

โจทก์

นางสาวสมนหรือธวลย์ ลุนโสภา กับ

พวก

จำเลย

บริษัทสินเพิ่มพูนลิสซิ่ง จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์มีทุนทรัพย์พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมีคำสั่งไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสาม ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 มิได้บัญญัติห้ามไว้แต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 248,333 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 65,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 69) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าสัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกัน จำเลยที่ 1 ไม่ต้องคืนรถยนต์พิพาทและไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อโจทก์ โจทก์ฎีกาว่า ตามพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วโจทก์

ควรได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากจำเลยด้วย ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกา ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าสัญญาเช่าซื้อยังไม่
เลิกกัน จำเลยที่ 1 ไม่ต้องคืนรถยนต์พิพาทและไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อโจทก์
โจทก์ฎีกาว่า ตามพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วโจทก์
ควรได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากจำเลยด้วย ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกา ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>